

LISA-DIGITAL

bereitgestellt über CareInsight

Notarielle Vorbereitung — Immobilie

Leitfaden für den Notartermin, § 528 BGB

Vorbereitung für den Notartermin:

Gegenseitige Immobilienübertragung & Absicherung

Gegenstand: Gemeinsame Wohnimmobilie (Verkehrswert ca. 100.000 €)

Zielsetzung: Schutz des verbleibenden Partners bei Heimunterbringung des anderen Partners, Kostenübersicht und vertragliche Pflichtbestandteile.

Hinweis: Dieses Dokument dient als strukturierter Leitfaden und Gesprächsgrundlage für die Beurkundung bei einem Notar.

1. Rechtliche Ausgangslage und Ziel des Vertrages

Wenn ein Ehepartner in ein Pflegeheim umzieht und die eigenen Einkünfte sowie das Schonvermögen nicht ausreichen, prüft das Sozialamt die Kostenübernahme. Da die Ehefrau in der gemeinsamen Immobilie wohnen bleibt, ist das Haus gesetzlich als Schonvermögen geschützt – es droht kein Zwangsverkauf.

Um jedoch zu verhindern, dass das Sozialamt auf den Miteigentumsanteil des Pflegebedürftigen (z. B. durch eine Sicherungshypothek im Grundbuch) zugreift, streben Ehepaare häufig eine Vermögensordnung oder eine gegenseitige Eigentumsübertragung an.

2. Wesentliche Vertragsbestandteile für den Notar

Ein notarieller Vertrag über eine gegenseitige Übertragung oder Schenkung einer Wohnimmobilie muss folgende zwingende Elemente enthalten, um rechtssicher und ausgewogen zu sein:

Vertragspunkt	Bedeutung & rechtliche Absicherung
Unentgeltliche Übertragung (Schenkungen)	Übertragung der jeweiligen Miteigentumsanteile unter Ehegatten. Steuerlich komplett steuerfrei innerhalb des 500.000-€-Freibetrags für Ehepaare. Keine Grunderwerbsteuer bei Ehegatten.
Wohnrecht / Nießbrauch	Absicherung des Übertragenden durch ein im Grundbuch eingetragenes, lebenslanges Wohnrecht oder Nießbrauchrecht, damit das Bleiberecht absolut unantastbar ist.
Rücktrittsrechte (Rückforderungsklauseln)	Absicherung für unvorhergesehene Fälle: Rückforderung bei Scheidung, bei Insolvenz des Beschenkten oder wenn der Beschenkte vor dem Schenkenden verstirbt (Vermeidung von fremden Erben).

3. Die 10-Jahres-Frist nach § 528 BGB (Sozialhilferecht)

Wichtiger Hinweis des Gesetzgebers: Unentgeltliche Zuwendungen (Schenkungen) unterliegen einer harten 10-Jahres-Frist. Sollte der Schenkende innerhalb von 10 Jahren nach Vollzug der Schenkung pflegebedürftig werden und Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege) benötigen, kann das Sozialamt die Schenkung unter Umständen anfechten und den Wert bzw. das Objekt zurückfordern. Eine gegenseitige Schenkung kurz vor dem Pflegefall bietet daher keinen sofortigen rechtlichen Schutz vor dem Sozialamt.

4. Kostenkalkulation (Beispiel: 100.000 € Verkehrswert)

Die Kosten für den Notar und das Grundbuchamt sind in Deutschland streng gesetzlich im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt. Bei einem Immobilienwert von 100.000 Euro ergeben sich folgende verlässliche Richtwerte:

Kostenart	Kalkulierter Betrag (ca.)
Notarkosten (Beurkundung, Vollzug, Betreuung netto + 19% MwSt.)	1.000,00 € – 1.300,00 €
Grundbuchkosten (Eintragung Eigentümerwechsel & Sicherungsrechte)	300,00 € – 500,00 €
Gesamtaufwand ca.	1.500,00 € – 2.200,00 €

5. Zusammenfassung für den Notartermin

Nehmen Sie dieses Dokument sowie einen aktuellen Grundbuchauszug und die Flurkarte zu Ihrem Notartermin mit. Besprechen Sie mit dem Notar offen, ob eine sofortige gegenseitige Übertragung sinnvoll ist oder ob angesichts der 10-Jahres-Frist ergänzende Maßnahmen priorisiert werden sollten.

Unterschrift Ehemann

Unterschrift Ehefrau

Erstellt als strukturierte Zusammenfassung und Gesprächsgrundlage für die Notarkonsultation. Alle Angaben ohne Gewähr.